

1500743-17.2019.8.26.0374

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SAMUEL BORTOLINI DOS SANTOS

Comarca: Morro Agudo

Foro: Foro de Morro Agudo

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 17/05/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS HENRIQUE PREVIATO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SAMUEL BERTOLINO DOS SANTOS

Vistos.

1 - Com a sentenciada Nália, houve o trânsito em julgado de sentença condenatória para o Ministério Público em 17/02/2020. Considerando-se o montante da pena aplicada em 1 ano e 8 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Morro Agudo

Foro de Morro Agudo

Vara Única

Rua Basílio Otávio, 313, ., José Benedetti - CEP 14640-000, Fone: (16) 3851-1880, Morro Agudo-SP - E-mail: morroagudo@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

DECISÃO

Processo Digital nº:

1500743-17.2019.8.26.0374

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS HENRIQUE PREVIATO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SAMUEL BERTOLINO DOS SANTOS

Vistos.

1 - Com a sentenciada Nália, houve o trânsito em julgado de sentença condenatória para o Ministério Público em 17/02/2020. Considerando-se o montante da pena aplicada em 1 ano e 8 meses de reclusão e o fato da sentenciada ser menor de 21 anos na data dos fatos, derrubando para a metade o prazo prescricional, configura-se a prescrição da pretensão executória, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.

Ante o exposto, julgo extinta a punibilidade das penas corporal e de multa aplicadas à sentenciada NÁLIA CASTÃO DOS SANTOS pela ocorrência da prescrição da pretensão executória, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Oficie-se ao IIRGD e ao TRE.

2 - Com relação ao sentenciado Carlos Henrique, determino extração da certidão de sentença, abrindo-se vista ao Ministério Público e lançando-se a movimentação código 62050 "Autos no Prazo Execução da Multa Penal".

Comunicado pelo Juízo da execução o ajuizamento da ação de execução da multa penal, proceda-se à anotação no histórico de partes com a inserção do evento Código 17 "Início da Execução da Pena de Multa", indicando no complemento o número do processo de execução e, nada mais havendo a se tratar nos autos, arquivando-se com lançamento da movimentação 61619 "Definitivo - Processo Findo com Condenação".

Não havendo comunicação do ajuizamento da ação para execução da multa penal, aguarde-se o lapso prescricional, tornando-se os autos conclusos, para os fins do § 3º do artigo 480-A das NSCGJ.

Somente poderá ser lançada a movimentação do Código 22 "Baixa Definitiva" com a extinção de todas as penas aplicadas aos sentenciados.

PIC.

Morro Agudo, 17 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA